

Lenardi Amnizar Bin Yuliawiratman

lwn

Rahimah Binti Mohamad Noor

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Kes Rayuan No.: 2404-A0010-001-0049, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamed Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Panel).

Pada 4 Disember 2024 bersamaan 2 Jamadilakhir 1446H]

Peguam Syarie

Perayu: Tuan Fakhrul Azman Bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhrul

Responden: Tuan Waliuddin Bin Alias daripada Tetuan Wali Azir & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu memfailkan Notis Rayuan kepada Mahkamah ini bertarikh 16 April 2024 untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No.: 2310-H0610-483-0657 yang bertarikh 4 April 2024 yang memutuskan bahawa:

Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff.

[2] Pada 27 November 2024, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik terhadap kes rayuan ke Mahkamah ini melalui Borang MS 19.

[3] Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[4] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 oleh Perayu dan telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Akta tersebut. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Rayuan Mal No. : 2404-A0010-001-0049** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

2. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kes Mal No. 2310-H0610-483-0657 dikekalkan.

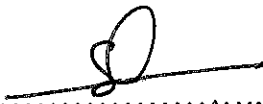
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....

1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF,**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

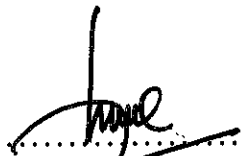
Dipersetujui oleh :-



.....

2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....

3. **YA DATO' HAJI LABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor